# 刑法02 筆記：刑法的解釋方法

來源：刑法02 課程字幕 01:20:00 ~ 02:03:00

## 🕮 法條原文速查

**§185-3**（不能安全駕駛罪）
駕駛動力交通工具而有下列情形之一者…→「駕駛」之文義是否包含「牽車」為文義解釋問題

**§222**（加重強制性交罪）
犯前條之罪而有下列情形之一者，處七年以上有期徒刑：…
第九款（後段）：利用資訊傳播工具對公眾散布而犯之者。
→ 立法原意為「直播」性侵過程，非「事後流出」

**§235**（散佈猥褻物品罪）
散佈、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。
→ 合憲性解釋：立法目的在保護不願接觸色情之人的感受

**§274**（生母殺嬰罪）
母於生產時或甫生產後，殺其子女者，處六月以上五年以下有期徒刑。
→ 體系解釋：「生產時」可推論人的始期為**分娩開始說**

**§293**（普通遺棄罪）
遺棄無自救力之人者，處六月以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。
→ 體系解釋：對照§294→§293之「遺棄」限於**作為**

**§294**（違背義務遺棄罪）
對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者…
→ 含作為（遺棄）＋不作為（不為扶助），與§293不同

**§315-1**（妨害秘密罪）
有下列行為之一者…無故利用**工具或設備**窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者…
→ 限縮解釋：「工具或設備」限於**強化感官能力之物**

**§321**（加重竊盜罪）
犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者…
第一款：侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之者。
→ 擴張解釋：「住宅」包含**公寓樓梯間**

**§342**（背信罪）
為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者…
→ 引入解釋方法的起點案例

## 🎯 一試重點提示

| 常見考法 | 答題關鍵 |
| --- | --- |
| 「法律解釋有哪幾種方法？」 | 五種：**文義、歷史、目的、體系、合憲性**解釋 |
| 「解釋與類推適用的界線？」 | |

| | |
|---|---|
| | 解釋＝在**文義可能範圍內**；類推＝在文義範圍**之外** |
| 「擴張解釋與類推適用如何區分？」 | 擴張解釋仍在文義**可能涵蓋**之範圍內；類推已超出文義射程 |
| 「§321 住宅是否包含公寓樓梯間？」 | **是**，屬**擴張解釋**（住宅的附屬空間仍可為文義涵蓋） |
| 「§315-1 工具或設備是否包含肉眼？」 | **否**，**限縮解釋**為須強化感官能力之物（肉眼直接窺視不算） |
| 「§222 第9款後段『散布』是直播還是流出？」 | **歷史解釋**：立法提案原意為「直播」，非事後流出 |
| 「法律概念相對性是什麼意思？」 | 同一用語在不同條文因不同規範目的，可有**不同解釋** |
| 「合憲性解釋的功能？」 | 在多種解釋結論中，選擇**最符合憲法意旨**的解釋 |

---

# 一、為什麼需要解釋

> **引子案例**：公司會計為他人跑腿買午餐，順手從零錢中多留一點。背信罪（§342）文義上「為他人處理事務…違背任務」可以涵蓋，但直覺上不合理 → 需要透過**解釋方法**釐清法條的真正射程。

---

# 二、五種解釋方法

## (一) 文義解釋（查字典）

- 最基本的方法：依文字的一般語意或法律專業用語確認條文射程

| 案例 | 爭點 | 結論 |
|---|---|---|
| §185-3「駕駛」 | 酒醉後在馬路上「牽車」是否為駕駛？ | **否**，文義上「駕駛」須有操控動力前行之行為，牽車不符合 |
| 民權大橋推車案 | 聲稱推車但引擎滾燙 | 法院認定實際上有騎乘，非單純文義解釋問題 |
| 「人」含法人？ | 殺人罪 vs 妨害信用罪 | 殺人罪之「人」不含法人（自然人始有生命法益）；妨害信用罪之「人」含法人 |

## (二) 歷史解釋（查立法紀錄）

- 查閱立法院公報、提案說明，了解**立法者當時的意思**

| 案例 | 文義理解 | 歷史解釋結論 |
|---|---|---|
| §222 第9款後段「散布」 | → 事後流出影像？ | 查立法紀錄（洪孟楷提案）→ 原始意旨為**直播**性侵過程，非事後流出 |

- **侷限**：立法者意思可能過時（如墮胎罪制定於 1935 年，早產說 vs 現代胎兒死亡說）

## (三) 目的解釋（看規範目的）

- 從法律想要達成的**規範目的**出發，決定條文射程

> **案例：私自找零案**
>
> - 會計為同事買午餐，私自多留零錢
> - 竊盜罪目的：保護財產法益中「持有」的利益
> - 買午餐不等於「處理事務」→ 目的解釋否定背信；竊盜罪另論

## (四) 擴張解釋與限縮解釋

| 方法 | 定義 | 案例 |
|---|---|---|
| **擴張解釋** | 文義可能涵蓋但通常不會直接想到 → 擴大適用 | §321「住宅」含**公寓樓梯間**（住宅附屬空間） |
| **限縮解釋** | 文義字面涵蓋但不應適用 → 縮小適用 | §315-1「工具或設備」限縮為**強化感官能力之物**（肉眼不算） |

## (五) 體系解釋（從法條體系推論）

- 從條文在法律中的**位置**及**前後條文的關係**推導

| 案例 | 推論 |
|---|---|
| §274「生產時」 | §274 生母殺嬰罪規定「母於**生產時**或甫生產後殺其子女」→ 反推：分娩開始即為「人」→ 人的始期＝**分娩開始說** |
| §293 vs §294 | §293 普通遺棄僅規定「遺棄」；§294 違背義務遺棄規定「遺棄**或不為**扶助」→ 反推：§293 遺棄僅指**作為**（積極移置），見死不救（不作為）不構成§293 |

## (六) 合憲性解釋（選擇合憲的解釋）

- 在多種可能解釋中，選擇**最符合憲法意旨**的結論

**案例：§235 散佈猥褻物品罪**

- 立法目的：保護不願接觸色情者免受干擾
- 情形：以牛皮紙袋包裝，附 QR code，想看的人掃碼觀看
- 目的解釋：未侵害立法目的（只有想看的人才看得到）→ 不構成
- 合憲性解釋：採此結論更符合言論自由與性自主之憲法保障

---

## 三、法律概念相對性

### (一) 核心概念

- 同一個法律用語，在**不同條文**中因**不同規範目的**，可能有**不同解釋**

### (二) 實例

| 用語 | 條文 A 之解釋 | 條文 B 之解釋 |
|---|---|---|
| **動產** | 民法：僅指狹義動產 | 刑法竊盜罪：含**能源**（電、氣等，§323） |
| **共犯** | 刑法：狹義＝**教唆犯＋幫助犯** | 行政訴訟法：廣義＝**正犯＋共犯** |
| **猥褻** | 性自主犯罪（§224）：**含接吻** | 風化犯罪（§235）：**不含接吻**（僅指色情物品的猥褻程度） |

---

## 關鍵法條速查表

| 法條 | 內容 | 與本主題關聯 |
|---|---|---|
| **§185-3** | 不能安全駕駛罪 | 文義解釋：「駕駛」vs「牽車」 |
| **§222** | 加重強制性交罪 | 歷史解釋：第9款後段原意為直播 |
| **§235** | 散佈猥褻物品罪 | 合憲性解釋範例 |
| **§274** | 生母殺嬰罪 | 體系解釋：人的始期 |
| **§293/§294** | 遺棄罪 | 體系解釋：作為 vs 不作為 |
| **§315-1** | 妨害秘密罪 | 限縮解釋：工具或設備 |
| **§321** | 加重竊盜罪 | 擴張解釋：住宅含樓梯間 |
| **§342** | 背信罪 | 引入解釋方法的案例 |